

시정 요구

1. 제 목 : 연장근로수당 등 지급 부적정

2. 관계기관 : ■■■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원의 통상적인 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 업무 형편상 필요한 경우에는 시간외근무, 야간근무 및 휴일근무를 실시하여 기관의 운영 업무에 차질이 없도록 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출기준에 의하여 해당 근무 시간에 대한 시간외수당, 휴일 및 야간근무수당을 지급하도록 정하고 있고, 이의 지급을 위해서는 시간외근무 등을 실시한 직원이 연장근무를 실시한 증빙자료를 통합경영정보시스템에 제출하여야 하며, 업무담당자의 확인 후 수당을 지급하고 있습니다.

또한 공단 「2022년 임금 및 단체협약서」 제69조(교대근무자 격려금 지급) 제1항 및 제2항, 제3항에 따르면 공단은 교대근무자(2·3교대, 영양실, 야간원무, 영상, 진검 등 필수 근무부서)가 관공서의 공휴일 및 근로자의 날, 대체공휴일(2023년부터 지급) 등 협약서에서 정한 날에 근무할 경우 1일(8일) 통상임금의 50%를 지급하며 지급기준은 해당 일에 출근하는 직원을 대상으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 시간외근무 등을 실시한 직원은 연장근로 사실과 관련된 증빙을 첨부하여 신청하고 업무담당자는 신청내역을 확인하여 수당을 지급하여야 하며 교대근무자 격려금 지급 대상일에 교대근무를 수행하는 직원이(간호, 시설안전관리, 요양보호) 근무한 경우 통상임금의 50%를 가산한 격려금을 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 연장근로수당 지급 부적정

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 연장근로수당 지급 실태를 점검한 결과, ■■□□□□에서는 [표 1]과 같이 당초 근무계획표에서 근무 변경 사항이 발생하였으나 이를 변경 조치하지 않아 연장근로수당이 과다 또는 과소 지급된 사실이 확인되었습니다.

[표 1] ■■□□□□ 연장근로수당 오 지급 현황

(단위 : 시간 / 원)

구분	사번	성명	시간외발생일	근태구분	시간	정산 금액	문제점

2) 교대근무자 격려금 지급 부적정

또한 ■■□□□□에서는 [표 2]와 같이 변경된 근무내역이 반영되지 아니 하여 교대근무자 격려금 2건, 102,160원이 이 오 지급 된 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ■■□□□□ 교대근무자 격려금 오 지급 내역

(단위 : 원)

구분	사원번호	성명	수당지급 교대근무 일자	교대근무 사실 확인 결과	정산 금액
환수					
환급					
합계	합계	2명			102,160

※ 교대근무수당 지급 확인 : 통합경영정보시스템

4. 관계기관 의견

- ■■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■장은

- 오 지급된 직원의 연장근로수당 5건 및 교대근무자 격려금 2건에 대하여 환수(171,280원) 및 환급(56,000원) 조치하시기 바랍니다. (시정)